

1500035-70.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500035-70.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2005377/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 16403288 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 56/22/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 61/22/506 - DEL.SEC.ASSIS

PLANTÃO, 2005377 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO e outro

Vítima:

RAPHAEL MANSANO GONÇALVES

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

11/07/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 11 de julho de 2022, às 13h30min, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, o réu Fernando dos Santos Pinheiro, apresentado para a teleconferência pelo Centro de Detenção Provisória de Ciauí, nas dependências daquela unidade, seu advogado, Dr. Adecildo Bezerra, OAB/SP 436.727, a

vítima Raphael Mansano Gonçalves, e as testemunhas Gustavo da Silva Nogueira e Lucas Carneiro Novaes. Ausente a vítima Eduardo Franco Rodrigues Neto. Iniciados os trabalhos, procedeu-se ao interrogatório do acusado, a oitiva da vítima, das testemunhas e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima Eduardo Franco Rodrigues Neto, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Fernando dos Santos Pinheiro, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Narrou que no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 05h30min, na estrada do Cervo, área rural do Município de Assis, nesta Comarca, Fernando, agindo em concurso de pessoas e com unidade de propósitos com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si um celular Xiaomi, avaliado em R\$ 2.000,00 e uma bicicleta Breezer, de cor preta, avaliada em R\$ 7.000,00, pertencentes a Raphael Mansano Gonçalves. Segundo apurado, Fernando e seu comparsa não identificado passaram a transitar pela estrada do Cervo, localizado na área rural desta cidade, e por volta das 05h30min visualizaram Raphael Mansano Gonçalves transitando pelo local com sua bicicleta; Fernando sacou um revólver que trazia consigo e ordenou que a vítima parasse, anunciando o assalto com a seguinte frase: “pode parar, desce da bicicleta, tenho arma aqui, um 38, vai tomar bala”; ao perceber que o ofendido tentaria se desvencilhar do assalto, Fernando e o outro roubador o seguraram e exigiram a entrega do celular e da bicicleta, no qual foram atendidos; o denunciado e o outro roubador evadiram-se com os bens para a Vila Progresso; a vítima registrou os fatos à Polícia Civil e descreveu as características físicas dos roubadores, o que permitiu a identificação de Fernando; a bicicleta subtraída foi encontrada abandonada na via pública, sendo apreendida e restituída a vítima. A denúncia foi recebida em 13/05/2022 (fls.106/110). Citado, o réu apresentou defesa preliminar (fls.217/218). O Ministério Público realizou aditamento da denúncia para dar o réu também como incurso no artigo 339, do Código Penal (fls.241/244), sob os argumentos de que: na mesma data do roubo objeto da denúncia, na Delegacia de Investigações Gerais desta Comarca, Fernando deu causa a instauração de processo judicial contra Eduardo Franco Rodrigues Neto, imputando-lhe crime de que o sabe inocente; Eduardo foi denunciado pela prática criminoso; ele comprovou a falsidade da delação praticada por Fernando. O aditamento foi recebido (fl.297). Nesta data foram ouvidas as vítimas, testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público sustentou a condenação do réu, sob os argumentos de que: a vítima confirmou ter reconhecido o réu como autor do roubo e que já o conhecia nominalmente; o policial Lucas afirmou que o réu confessou o delito e que o outro assaltante era o Eduardo, filho da Regina; Fernando identificou o Eduardo como o comparsa, conforme auto de fl.77; a de Eduardo como o autor do crime foi errônea; o policial Gustavo falou que foi um mototaxista quem ligou e avisou acerca da localização da bicicleta; a declaração de que Eduardo estava internado mostra que houve denúncia caluniosa; não há prova de que o réu colaborou na redução de prejuízo pela vítima; deve a pena ser aumentada pelo vasto histórico criminal, pela agravante da reincidência, os aumentos relativos ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, deve ser fixado o regime inicial fechado, sem a substituição por pena restritiva de liberdade, bem como ser mantida a prisão preventiva. A douta Defesa aduziu que houve o arrependimento posterior; em nenhum momento houve a posse mansa e pacífica desse bem; deve o réu ser absolvido da denúncia caluniosa, pois acreditava que era o Eduardo quem cometeu o crime ao seu lado; em caso de condenação deve ser compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, pleiteou a atenuante da reparação do dano e concessão do direito de apelar em liberdade. É o relatório do necessário.

Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é procedente. A materialidade dos delitos foi devidamente provada pelo boletim de ocorrência (fls.04/05), auto de exibição e apreensão (fl.16) e auto de reconhecimento pessoal (fls.52 e 77). A autoria do crime é certa e atribuída ao réu, conforme se extrai dos relatos colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório. Em seu interrogatório Fernando confessou a subtração. Afirmou que estava há dois ou três dias usando drogas e tinha usado um seiscentos reais em drogas. Relatou que conheceu o Eduardo lá e usou drogas. Mencionou que estavam andando pela estrada para procurar algo para trocar por drogas, viu o rapaz parado e Eduardo falou para pegar a bicicleta. Declarou que Eduardo puxou a vítima pelo braço e saíram com a bicicleta, o aparelho celular estava no cano, ele ficou com o aparelho e o depoente com bicicleta. Falou que entrou numa mata e deixou a bicicleta lá. Negou ter reconhecido a vítima. Explicou que era dependente químico e teve recaída grande quando perdeu o tio. Informou que a polícia invadiu a Progresso atrás da depoente e pediu para uma amiga chamar a polícia para avisar onde estava a bicicleta, ela ficou olhando até a viatura chegar. Disse que após ter sido procurado pela polícia foi sozinho até a Delegacia. Negou estar armado, não tinha arma nenhuma e Eduardo também não. Frisou que devolveu a bicicleta porque tocou seu coração. Ressaltou que Eduardo se esquivou da vítima, montaram na bicicleta e saíram pedalando. Admitiu que o motivo do crime para comprar drogas. Afirmou que conheceu Eduardo lá na biqueira, ele perguntou se estava louco para usar drogas e o chamou para arrumar um dinheiro. Relatou que devolveu a bicicleta porque se arrependeu ao saber de quem era a bicicleta. Mencionou que se arrependeu logo que fez o negócio, depois soube que a polícia estava andando com a sua foto e sabiam que era o autor do crime, a moto ficou no mato por um dia e dia seguinte chamaram a polícia. Narrou que na época dos fatos trabalhava na Refrigelo e era o único provedor do lar e criava enteados. Falou que conheceu o Eduardo numa biqueira, reconheceu a foto dele com clareza e o apontou para a polícia. Negou ter como explicar a declaração indicando que Eduardo estava numa clínica de reabilitação na época dos fatos. Contou que recebia um salário-mínimo mais umas cestas básicas. A vítima Rafael afirmou que foi fazer uma trilha de bicicleta, assim que pegou estrada de terra passou por Fernando e outra pessoa, parou para esperar um colega. Relatou que o Fernando parou, reconheceu o depoente e começou a conversar, viu que o réu estava bem alterado por causa de drogas. Mencionou que conversou com ele sobre onde poderia o conhecer. Declarou que depois o Fernando e outro rapaz voltaram para seu lado, o depoente tentou sair, mas eles o seguraram, os dois estavam doidos. Narrou que o réu arrancou uma arma da cintura e não teve como lutar contra isso. Contou que os dois montaram na bicicleta e levaram também o celular, cartões de débito e uma chave. Frisou que conhecia o Fernando desde criança, foi amigo de infância do irmão dele, ele frequentava sua casa, foi uma experiência muito constrangedora. Disse que foi muito traumático, ficou meses sem dormir, ficou com medo muito grande. Ressaltou que deixaram a bicicleta na Av. Getúlio Vargas e avisaram a polícia. Comentou ter tentado recuperar o celular num local de revenda de drogas, mas não conseguiu e falaram que tinha sido formatado. Confirmou que foi o Fernando e outro rapaz os autores do roubo. Negou ser capaz se era discernir se era arma de fogo verdadeira ou não, o réu falou "olha o 38" e sacou uma arma da cintura, não tinha como sozinho numa estrada de chão colocar a própria vida em risco, parecia verdadeira. Afirmou que já tinha amanhecido o dia e estava bem claro. Relatou que era o Fernando quem estava armado, o outro rapaz apenas o segurou, o réu também segurou e entrou em luta corporal com os dois. Mencionou que acionou a polícia e foi avisado que estava num local e a recuperou. A testemunha Lucas afirmou que logo no registro da ocorrência a vítima já conhecia o Fernando e passou o nome completo dele. Relatou que também foi reconhecido por foto. Mencionou que a vítima narrou ter sido abordada por dois indivíduos e um deles estava portando arma de fogo, dele levaram bicicleta e um celular, evadiram sentido Vila Progresso. Mencionou que a polícia fez diligências por esse lugar e a bicicleta o réu se desfez e foi recuperada pela PM. Negou ter abordado Fernando na data dos fatos, o Delegado da DIG representou pela busca e prisão, cumpriram o mandado, mas o réu não foi encontrado, em maio

conseguiu achar o réu. Contou que notificaram a mãe do réu dia 9 de maio e ele foi espontaneamente até a Delegacia. Falou que o réu disse crer que esse esclarecimento era relativo ao roubo e ele estava tranquilo por ter se desfeito da bicicleta na via pública. Afirmou que o réu disse ter ido cometer o crime com indivíduo chamado "Du" e que ambos estavam na fissura para adquirir mais drogas. Relatou que o Fernando tinha pouca informação, falou que era filho de Regina e moraria na região da Vila Progresso. Mencionou que cruzaram informações acharam nome completo, RG e em reconhecimento fotográfico o réu apontou esse Eduardo sem dúvidas como o responsável pelo crime e quem teria ficado com o celular. Declarou ter conversado com o padrasto e ter descoberto que o Eduardo estava internado numa clínica para tratamento contra drogadição. Frisou que Fernando olhou a foto de Eduardo e o apontou como sendo o comparsa. Esclareceu que Fernando lhe disse que pediu para uma pessoa se desfazer da bicicleta e alguém entrar em contato com a polícia, a PM encontrou essa bicicleta. A testemunha Gustavo afirmou que a vítima acionou a polícia e falou os detalhes acerca do crime. Relatou que o mototaxista viu a bicicleta abandonada, achou que poderia ser de alto valor e acionou a polícia, não tinha mais ninguém no local. Disse que nessa ligação ninguém mencionou o Fernando, apenas falou que a bicicleta estava abandonada. Negou que a vítima tenha comentado sobre qual dos dois assaltantes estava armado. Negou saber quem ficou com o celular e com a bicicleta. Pois bem. Segundo relato da vítima, estava numa estrada de terra quando encontrou com o réu e um rapaz. Rafael conversou com Fernando, depois os dois vieram, seguraram a bicicleta e entraram em luta corporal. Contou que o réu falou "olha o 38", sacou uma arma da cintura, os dois montaram na bicicleta e levaram também o celular, cartões de débito e uma chave. Queda-se remansosa a inexistência de qualquer ato de disposição por parte da vítima que legitimasse a posse da bicicleta, celular e demais pertences pelo réu e comparsa. A inexistência de autorização torna certo que eles estavam a possuir "coisa alheia móvel", elemento essencial do tipo penal e detinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta. O réu foi reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que praticou o assalto. Sabe-se que neste tipo de delito, em regra cometidos à revelia de terceiros, a palavra segura da vítima ao fornecer elementos de identificação dos criminosos é de suma valia, pois manteve contato direto e pessoal com eles, mormente quando não se entrevê motivo para acusar falsamente um inocente. Nos crimes cometidos na clandestinidade a palavra da vítima possui especial e decisivo valor probante, pois, geralmente, conta-se tão somente com a força acusatória da palavra do ofendido. Nesse mesmo sentido, cite-se o entendimento jurisprudencial: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA 007 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (Habeas Corpus 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg no AREsp 482.281/BA - Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora TJSE) - Julg. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014, destaquei). "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO 007 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) (STJ - AgRg no AREsp 297.871/RN - Rel. Min. Campos Marques (Desembargador TJPR) - Julg. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013, destaquei). O reconhecimento guarda especial relevância nesse caso porque a vítima conhecia o réu há muitos anos e foi amigo de infância do irmão de Fernando, inclusive frequentava a casa dele. Percebe-se que a confissão do réu, de que praticou a subtração, está plenamente de acordo com o conjunto probatório. Embora o

réu tenha negado que ele ou o comparsa tivessem armados, ficou evidente a grave ameaça exercida por meio da arma de fogo com base no relato harmônico da vítima, no mesmo sentido todas as vezes em que foi ouvida. Não há motivo para duvidar da palavra da vítima. É crível que ela somente tenha entregado a bicicleta pelo réu estar armado, pois entrou em luta corporal com os assaltantes, a indicar que tinha a intenção de resistir, mas desistiu disso ao ver a arma e temer a morte. Como é cediço, é irrelevante a ausência de apreensão da arma para caracterizar esta causa de aumento da pena, como se observa pelo seguinte julgado do E. Supremo Tribunal Federal: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I). DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA CARACTERIZAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENO. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPAROS. ORDEM DENEGADA. 1. O roubo qualificado dispensa a apreensão da arma de fogo no afã de justificar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova (Precedente: HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 05.06.2009). 2. In casu: a) os pacientes, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram diversos bens da vítima, um moto taxista, dentre os quais, o capacete que portava, dinheiro e documentos; b) a vítima foi atacada com socos e chutes, e com uma arma de fogo, utilizada para agredi-la fisicamente e ameaçá-la durante o tempo em que durou a ação delituosa. 3. É cediço na Corte que: "ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida." (Precedentes de ambas as Turmas: HC 104368/RS, Rel. Ministro AYRES BRITTO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03.09.2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 11.06.2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra CÂRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16.04.2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra CÂRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01.02.2011, DJe 09.03.2011; HC 98792/SP, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23.11.2010, DJe 01.02.2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23.11.2010, DJe 01.02.2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, SEGUNDA TURMA, DJe 26.06.2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe 04.12.2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.12.2010, DJe 08.02.2011). 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 103.910/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Luiz Fux, j. 08.11.2011, unânime, DJe 05.12.2011, destaquei). Com a devida vênia ao combativo Defensor não há que se falar em tentativa de roubo. Tal delito consuma-se com a simples posse da res furtiva, ainda que breve e por poucos instantes, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima e muito menos que haja posse mansa e pacífica. Para que o agente adquira o caráter de posse ou detenção, basta a cessação da clandestinidade ou violência, mesmo que a vítima venha a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro, como efetivamente ocorreu com a maior parte da res furtiva. O E. Supremo Tribunal Federal e o C. Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à consumação do crime, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera consumado o delito quando o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do

crime saia da esfera de vigilância da vítima.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não destoa deste entendimento. Nesse sentido, cite-se os julgados: CRIMINAL. RESP ROUBO. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. O delito de roubo - assim como o de furto - consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. Recurso provido, nos termos do voto do relator. (Recurso Especial nº 1218026/SP, 5ª Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 01.03.2011, unânime, DJe 14.03.2011, destaquei). Roubo qualificado. Concurso de agentes. Condenação. Pleito de absolvição por ausência de dolo. Impossibilidade de acolhimento. Materialidade e autoria do fato comprovadas. Negativa do acusado que se viu superada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. Dolo evidenciado. Palavra da vítima que merece crédito quando ausentes indícios de falsa incriminação. Tentativa. Inocorrência. Inversão da posse após cessação da violência que é suficiente para a consumação do delito. Precedentes do STF. Qualificadora comprovada. Pena-base fixada no piso legal. Atenuante da menoridade reconhecida, mas sem reflexo nas penas. Aplicação da Súmula 231, do STJ. Aumento mínimo pela qualificadora. Regime prisional semiaberto adequado à espécie. Recurso improvido. (TJSP, 0002626-18.2010.8.26.0462, Órgão: 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator(a): Luís Carlos de Souza Lourenço, j. 06/10/2011, destaquei). Assim, deve ser reconhecida a ocorrência de crime consumado. Também não deve ser reconhecida a causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior. A hipótese prevista no art. 16 do Código Penal exige que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a reparação voluntária do dano tenha ocorrido até o recebimento da denúncia. No caso concreto o crime se deu com grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, não houve a reparação integral do dano causado e sequer há prova de que foi o réu quem devolveu a bicicleta à vítima. Percebe-se da oitiva do policial Gustavo que foi um mototaxista quem acionou a polícia para avisar que avistou a bicicleta abandonada na via pública. A douta Defesa não apresentou em Juízo esse mototaxista ou outra pessoa que tenha presenciado a ligação do réu com esse aviso à polícia, razão pela qual não se pode presumir a tese de que o réu quis restituir a res furtiva. Tampouco há que se falar em arrependimento eficaz, pois o crime consumou e parte dos bens subtraídos foram recuperados dias depois, sem qualquer evidência da participação do réu nisso. Enfim, ficou comprovado que houve um roubo praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo. No tocante ao crime de denúncia caluniosa, o artigo 339 do Código Penal previa como crime o ato de iniciar algum tipo de procedimento investigativo ou punitivo, atribuindo crime a pessoa que sabe que é inocente. A Lei 14.110, de 18 de dezembro de 2020, alterou o mencionado artigo, acrescentando ao texto que a conduta ilícita também se configura caso o criminoso atribua indevidamente a pessoa que sabe que é inocente o cometimento de infração ético-disciplinar ou ato de improbidade. O intuito da norma é proteger a administração da justiça, evitando que acusações mentirosas movimentem desnecessariamente os entes estatais como delegacias, tribunais, Ministério Público, para investigar uma pessoa por um crime que não cometeu. Este crime ficou caracterizado nos autos, pois o réu apontou Eduardo como seu comparsa no assalto objeto destes autos, conforme auto de fl.77. Embora o réu tenha reafirmado em audiência que Eduardo foi coautor do crime, o fato objetivo é que a vítima Raphael não o reconheceu (fl.78). Eduardo foi denunciado pelo roubo, porém a Defesa trouxe declaração comprovando que no dia 4/01/2022, às 21h12, ele chegou na instituição para tratamento para dependência química na cidade de São José do Rio Preto e ficou lá até 04/02/2022 para fazer uma visita à família em Assis (fl.188). Dessa forma, era fisicamente impossível que Eduardo estivesse presente no momento do roubo, praticado em 05/01/2022, às 05h30. Conclui-se que Fernando faltou com a verdade ao acusá-lo. Quem faz uma acusação de um crime deve ter ciência da seriedade do ato e se responsabilizar pelas consequências decorrentes de seus atos. Ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. O acervo informativo trouxe elementos comprobatórios dos fatos

descritos na denúncia, não restando configurada qualquer dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio *in dubio pro reo*. Portanto, havendo provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva, presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu nas penas do crime de roubo e denúncia caluniosa é medida que se impõe. Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício do réu não militam quaisquer justificativas ou dirimentes: A culpabilidade, ora entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é de elevada intensidade. O réu é multireincidente e já ostenta oito condenações transitadas em julgado, conforme certidão e folha de antecedentes juntadas, o que justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Segundo a doutrina, (...) “nada impede que o agente possua várias condenações anteriores, sendo lícito ao magistrado considerar uma delas para efeito de gerar reincidência e as demais, como maus antecedentes. Inexiste, nesta hipótese, *bis in idem*, pois são elementos geradores diversos”. (Nucci, Guilherme de Souza, Individualização da pena, 6ª ed., rev.. atual e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2014, p.167). A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça também adota entendimento de que “havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou *bis in idem* qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência” (REsp n. 1.596.509/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016, destaquei). Reconheço que os motivos foram mais graves porque a destinação da subtração foi a aquisição de drogas. O uso repetido de entorpecente revela má conduta, mau hábito, que retira o cidadão de relações salutares e o coloca em contado frequente com o mundo do crime, em prejuízo da sociedade. É mais grave que o crime praticado com o intuito de sustentar família. A jurisprudência admite a possibilidade de considerar tal circunstância para agravar a pena, seja como má conduta social, seja pelo motivo reprovável do crime. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CONDUTA SOCIAL. PREJUÍZO ÀS RELAÇÕES FAMILIARES. POSSIBILIDADE. MOTIVOS. OBTENÇÃO DE DROGAS. RAZÃO NÃO INERENTE AOS DELITO PATRIMONIAIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O aumento da pena-base pela culpabilidade requer fundamento concreto, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade. 3. O conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, amigos e vizinhos, razão pela qual a motivação posta, fulcrada, outrossim, no fato de que o consumo de drogas por parte do paciente vinha prejudicando também a sua família, mostra-se plenamente válida. 4. A valoração negativa dos motivos do delito em virtude do objetivo perverso de obtenção de entorpecentes, em prejuízo da propriedade e da liberdade alheias, por desbordar dos inerentes à espécie (recepção de um veículo), justificando, portanto, a exasperação da pena-base, sendo imprópria a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias nesta sede. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas do paciente a 1 ano e 10 meses de reclusão e 16 dias-multa. (STJ, HC 162.988/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 15/09/2015). APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL PELOS MOTIVOS DO CRIME. ROUBO COMETIDO PARA COMPRAR DROGAS. POSSIBILIDADE. MAJORANTES NA FRAÇÃO DE 2/5 FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE. Recurso improvido. 1. É possível a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o réu alega que praticou o roubo para comprar drogas (...) (TJES, Apelação 00156271920178080012, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j.13.03.2019, publicação 22.03.2019). O comportamento do ofendido não influenciou a prática deste delito. As consequências foram graves e justificam o incremento da reprimenda. Raphael contou que foi uma experiência muito constrangedora, foi muito traumático, ficou meses sem dormir e sentiu um medo muito grande. Ressalto que o motivo do crime e às consequências do crime são elementos que somente interferem na dosimetria da pena de roubo. Na primeira fase, após considerar tais elementos, fixo a pena em: a) 06 (seis) anos de reclusão e

pagamento de 15 (quinze) dias-multa pelo roubo; b) 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa pela denúncia caluniosa. Na segunda fase não há atenuantes a considerar, eis que o réu não confessou o roubo e negou ter empregado violência ou grave ameaça. Ficou caracterizada a agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, inc. I, e 63, ambos do Código Penal. Nesse aspecto, a doutrina estabelece que "o quantum da agravação depende do arbítrio do juiz, calcado nas circunstâncias

do dado concreto e nos dados inerentes à pessoa do agente" (Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, 17ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.218). No caso concreto noto que Fernando é multireincidente, pois já foi condenado definitivamente por 8 vezes, quase todas por crime patrimonial, e persistiu fazendo do crime seu meio de vida. O Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de uma majoração rigorosa da pena em casos como este, pois tal prática demonstra certa profissionalização ou especialização da conduta criminosa. No final, o acórdão ficou ementado da seguinte forma: AGRADO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram "a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores" pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. "Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas" (HC 118.079 - AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18.03.2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF, Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 169738/SC, 1ª Turma, Rel. Alexandre de Moraes. j. 07.06.2019, maioria, DJe 14.06.2019). Pelo julgado acima citado que o patamar de 2/3 foi aceito pela Suprema Corte para uma pessoa que tinha 7 condenações, uma a menos que o réu destes autos. Assim, é caso de agravar em 2/3 (dois terços) pela multireincidência e elevar as penas para: a) 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa pelo roubo; b) 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa pela denúncia caluniosa. Na terceira fase não há causas de diminuição da pena relativa ao arrependimento posterior, como já fundamentado. Na terceira fase considerando o concurso de agentes majoro a pena em 1/3 (um terço) e a fixo em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa. Ainda nesta fase é caso de efetuar novo aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. A Lei nº 13.654, de 2018, passou a tipificar o emprego de arma de fogo no §2º-A do art. 157, adotando tratamento mais gravoso para esta qualificadora, ao cominar aumento de pena à fração de 2/3. Tal dispositivo veio recrudescer a situação daquele que pratica gravíssimo delito de roubo valendo-se de arma de fogo na empreitada criminosa. Tem-se que as aventadas qualificadoras se encontram, após a alteração legislativa, previstas em parágrafos distintos e estabelecem graus de aumento diversos: enquanto à comparsaria comina-se aumento de 1/3 até a metade, ao uso de arma de fogo o aumento se dá, diga-se novamente, à fração fixa de 2/3. Com alteração legislativa, necessário que sejam tais majorantes valoradas separadamente, a afastar a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, em casos como o presente. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal preconiza, sob o ângulo literal, apenas uma faculdade de o julgador, na hipótese de concurso entre causas de aumento e entre causas de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição. Não se trata de obrigatoriedade,

mas de mera faculdade disposta ao julgador. Segundo o ilustre Professor Edilson Mougenot Bonfim: “Nos termos do parágrafo único do artigo 68, do CP, o juiz pode limitar-se à aplicação da causa que mais aumente, desprezando as demais (trata-se de faculdade do juiz)” (BONFIM, Edilson Mougenot, Fernando Capez, Direito Penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 728). Entendo que o delito de roubo praticado por mais de um agente e com emprego de arma de fogo merece reprimenda mais severa do que, por exemplo, o delito de roubo cometido apenas com a majorante do emprego de arma de fogo. Não fosse uma mera faculdade do juiz a disposição contida no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estaríamos destinando tratamento igual a situações desiguais e violando o princípio constitucional da individualização das penas que preconiza a necessidade de distinguir condutas ilícitas e pessoas condenadas pela prática de infrações penais. Nesse sentido é a lição de André Estefam: “(...) todas as causas, sejam elas de aumento ou redução, que estiverem contidas na Parte Geral serão de incidência obrigatória. Com relação às da Parte Especial, serão obrigatórias quando houver só uma causa de aumento e/ou uma de redução. Existindo mais de uma causa da mesma natureza na Parte Especial, faculta-se ao magistrado aplicar todas ou somente uma delas, escolhendo sempre o maior aumento ou a maior redução”. (ESTEFAM, André, Direito Penal: Parte Geral. 7 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 447-448). A jurisprudência corrobora a possibilidade de dupla incidência de causas de aumento de pena: AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Presentes duas causas de aumento contidas na parte especial do Código Penal, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa de dosimetria, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior reprovabilidade da conduta. (...) (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 667.433 – SC, 6ª Turma, Rel. Min. Convocado Olindo Menezes, j.22/02/2022, destaquei). Ressalto que a gravidade concreta e maior reprovabilidade da conduta, exigida pelo Superior Tribunal de Justiça para dupla incidência ficaram escancaradas nos autos, eis que o réu e seu comparsa entraram em luta corporal contra a vítima e o emprego de arma de fogo foi essencial para concretizar a prática do crime. Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal também admite esta forma de fixar a pena: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. (...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...) (STF. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. em 19/08/2014, DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014, destaquei). PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM'S. ROUBO MAJORADO, RECEPÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 157 §2º, II E § 2º-A, I E 180 DO CP E 14 DA LEI 10.826/03. ANÁLISE EM ASSENTADA ÚNICA, ANTE A CONVERGÊNCIA DOS ARGUMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS A PARTIR DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E LAUDOS. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS E PRATICADOS EM CONTEXTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE ARRIMADA EM UM VETOR INIDÔNEO (CONSEQUÊNCIAS). DESNECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO, DADA A SUBSISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS, CUJO RESULTADO FINAL NÃO DESBORDA DA DIRETRIZ DE 1/8 SUGERIDA PELO STJ. POSSIBILIDADE DE CÚMULO DAS MAJORANTES DO

CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO, SOBRETUDO COM A EDIÇÃO DA LEI 13.654/18. DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME A SEREM EXAMINADAS NO JUÍZO EXECUTÓRIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJRN. Apelação Criminal nº 2019.001632-4, Relator: Des. Saraiva Sobrinho. Julg. 05/11/2019, destaquei). Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços) pela presença da majorante do emprego de arma de fogo e a elevo para 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa. Em razão do concurso material como as penas dos crimes e as torno definitiva em 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda informada no interrogatório e salário-mínimo vigente na época, valor que deverá ser atualizado até o pagamento, segundo art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, do Código Penal.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime fechado, com esteio no § 3º, do art. 33, do Código Penal, o qual determina que o regime prisional deve ser fixado com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, pois se trata de réu reincidente e é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio. Nesse sentido, cite-se o julgado do E. Tribunal de Justiça Paulista: Apelação 990090253380, órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal, rel.: Pedro Menin, data do julgamento: 04/08/2009. Inviável a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, pela reincidência e montante da pena. Por fim, a Lei nº 12.736/2012 deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. Pelo art. 1º: “a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei”. Já o art. 2º traz o § 2º ao art. 387 do CPP: “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para efetuar a detração. Considerando a pena acima fixada, o réu somente faria jus à progressão de regime para o semiaberto após o cumprimento de 30% da pena, o que não ocorreu. Assim, apesar da detração, o regime inicial de cumprimento da pena restante será o fechado. Diante do exposto, com amparo no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação para: a) CONDENAR o réu Fernando dos Santos Pinheiro, qualificado nos autos, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inciso I, e artigo 339, na forma do art. 69, todos do Código Penal; b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, por se tratar de réu pobre. Uma vez que se cuida de réu que viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar, é multireincidente e praticou crime gravíssimo, com concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tudo a indicar periculosidade, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e as jurisprudências que adoto como razão de decidir, in verbis: “Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHCnº111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013). “(...) Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão

constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...)” (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei). Recomende-se o réu no local onde está detido, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional. A fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, pressupõe pedido expresso na exordial acusatória, a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Tal requisito tem sido observado na jurisprudência das Cortes Superiores para permitir o arbitramento de indenização pelo Juiz Criminal. Como não foi formulado o pedido na denúncia deixo de arbitrar valor mínimo de indenização, sem prejuízo da vítima adotar as medidas que entender cabíveis para obter o ressarcimento de seu prejuízo. Sentença registrada eletronicamente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Confirmada a condenação, extraiam-se cópias do acórdão e certidão de trânsito em julgado, enviando-se à V.E.C. competente, para complementar a Guia de Recolhimento Provisória, tornando-a definitiva; 4) Comunique-se ao ofendido sobre a decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Expeça-se certidão para pagamento dos honorários advocatícios; 6) Requisite-se a destruição dos objetos apreendidos; 7) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 7) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação “Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal”, a qual atribuíra ao processo a situação “suspensão”, e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila “Ag. Execução - Pena de Multa”; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento “Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa”, indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação “61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação” e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação “Cód. 22- Baixa Definitiva.” Em seguida, o(a)(s) Defensor(a)(es) e o(s)réu(s) manifestou(aram) o desejo de recorrer contra a sentença proferida nesta data. Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. 1. Recebo o recurso interposto pelo(a) defensor(a). Sai o(a) Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões no prazo de 8 (oito) dias. 2. Se não forem apresentadas razões no prazo, intime o Advogado para apresentar as razões em 24 (vinte e quatro) horas. 3. Se não fizer, comunique o fato à OAB, nomeie outro Defensor e o intime para apresentar as razões recursais no prazo legal. 4. Expeça-se a certidão de

honorários parciais à douda Defesa em 70% do respectivo item do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB. 5. Após a expedição da certidão, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias; 6. Expeça-se a guia de execução provisória e envie-se à VEC competente. 7. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo(s) sentenciado(s), observando-se as formalidades legais. Considerando a pena imposta, anoto que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 10 de julho de 2042. Saem os presentes intimados". Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Eu, Antônio Celso Sanches, digitei.